

## CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXERCÍCIOS

1. (FCC/2017/TRF – 5ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA) Não é considerado funcionário público, ainda que por extensão, para os efeitos penais o
- Servidor ocupante em cargos por comissão.
  - Empregado público contratado sob o regime da CLT.
  - Cidadão nomeado para compor as mesas receptoras de votos e de justificativas no dia das eleições.
  - Funcionário atuante em empresa contratada para prestar serviço atípico para a Administração pública.
  - Servidor temporário.

### COMENTÁRIO

O conceito de funcionário público está previsto no art. 327 do Código Penal, e o funcionário público por extensão está previsto no § 1º do mesmo artigo. Lembre-se que esse conceito de funcionário público para fins penais é bem amplo e engloba qualquer pessoa que venha a exercer função, cargo ou emprego público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.

Um mesário eleitoral, ainda que não tenha cargo público, enquanto estiver atuando como mesário, as condutas que ele praticar são consideradas de funcionário público para fins penais, pois se enquadram na ressalva “ainda que transitoriamente e sem remuneração, exerce função pública”.

O art. 327, § 1º, traz como funcionário público por equiparação o funcionário que atua numa empresa contratada para prestar serviço típico para a Administração Pública.

2. (FGV/2015/PREFEITURA DE PAULÍNIA-SP/GUARDA MUNICIPAL) O Código Penal prevê um capítulo exclusivamente dedicado aos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral. Para isso, prevê esse mesmo diploma legal um conceito próprio de funcionário público para efeitos penais. Considerando o tema exposto, analise os itens, de acordo com o que prevê o Código Penal:

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

- I – Aquele que exerce função pública, ainda que transitoriamente e sem remuneração, poderá ser considerado funcionário público para efeitos penais.
- II – Equipara-se a funcionário público quem trabalha para empresa conveniada para execução de atividade, típica ou atípica, da Administração Pública.
- III – A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração forem ocupantes de cargo em comissão de órgão da administração direta ou de empresa pública, mas não de sociedade de economia mista.

Está correto o que se afirma em:

- a. Somente I;
- b. Somente I e II;
- c. Somente I e III;
- d. Somente III;
- e. I, II e III.

## COMENTÁRIO

**Art. 327 do CP.** Considera-se funcionário público, para os efeitos **penais**, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.



5m

3. (CESPE/2013/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL) No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que se segue.
- O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto na hipótese de não ser praticado por funcionário público, opera tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COMENTÁRIO

Dentro dos crimes funcionais, que são os crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral, temos uma subdivisão em crimes funcionais próprios e impróprios. Os crimes funcionais próprios são aqueles em que, se retirada a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, haverá uma atipicidade absoluta da conduta, não haverá qualquer delito, só haverá crime se for praticado por funcionário público.

Já nos crimes funcionais impróprios, se retirar a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, deixa de existir o crime funcional, mas a conduta se enquadra em outro tipo penal, havendo a tipicidade relativa. Um clássico exemplo é o crime de peculato, pois a conduta do agente público que se apropria de bens ou dinheiro que estejam em sua posse pelo fato de ser funcionário público, caracteriza o crime de peculato. No entanto, um indivíduo que, sem ser funcionário público, recebe algo em sua posse e não restitui, não devolve à vítima, se apropria de algo, caracteriza o crime de apropriação indébita, art. 168 do Código Penal. Da mesma forma ocorre com o crime de peculato-furto, do art. 312, § 1º, que também será um crime funcional impróprio, praticado por um funcionário público que subtrai algo que não estava sob sua posse, valendo-se das facilidades proporcionadas pelo seu cargo. Se alguém que não é funcionário público subtrai algo sem se valer de facilidade alguma proporcionada pelo cargo, há o crime de furto.

Os crimes de peculato próprio, impróprio, apropriação, desvio, furto, são crimes funcionais impróprios, retirada a qualidade de funcionário público, a conduta recai em outro tipo penal.

### 4. (VUNESP/2014/PCSP/DELEGADO DE POLÍCIA) O crime de peculato

- a. Consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida.
- b. É crime contra a administração da justiça.
- c. Consiste em dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
- d. Embora seja crime próprio, admite a participação de agentes que não sejam funcionários públicos.
- e. Mediante erro de outrem tem a mesma pena do crime de peculato.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COMENTÁRIO



- a) Corrupção passiva, art. 317: solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida.
- b) Peculato é o crime praticado por funcionário público contra a Administração Pública. Atente que dentre os crimes contra a Administração Pública há os praticados por funcionário público contra a Administração geral, crimes praticados por particular contra a Administração geral e crimes contra a Administração da Justiça, entre outros. Os crimes contra a Administração da Justiça estão no art. 339 do CP. O crime de peculato não é um crime contra a Administração da Justiça, e sim, um crime praticado por funcionário público contra a Administração geral.
- c) Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, art. 315: dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
- d) Embora o peculato seja um crime próprio, ou seja, só pode ser praticado por funcionário público, admite a participação de agente que não é funcionário público, que não poderá cometer o crime sozinho, mas, se for um particular, em concurso de pessoas com um funcionário público, responderá também por peculato. Nesse caso, haverá a aplicação da teoria monista ou unitária no concurso de pessoas, e esse particular só responderá pelo peculato, se tiver conhecimento de que a outra pessoa é funcionária pública, é preciso haver o conhecimento da conduta praticada, que está se valendo das facilidades do cargo. Caso não saiba, pode o funcionário público responder pelo peculato e a outra pessoa por furto ou outro crime que se enquadre.
- e) O peculato do art. 312 tem pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, e o peculato mediante erro de outrem que está no art. 313 tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

5. (IBFC/2020/TRE-PA/ANALISTA JUDICIÁRIO – ADMINISTRATIVA) Com relação ao crime de peculato, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
- ( ) O Código Penal prevê hipótese de peculato culposos.
- ( ) No peculato culposos, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
- ( ) É hipótese de peculato o ato de dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

da estabelecida em lei.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a. V, V, V
- b. V, V, F
- c. V, F, V
- d. F, F, V

## COMENTÁRIO

O peculato culposo está previsto no art. 312, § 2º do CPP, quando o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem.

Essa tem sido uma das questões mais recorrentes em provas de concurso público no tema de crimes contra a Administração Pública.

O peculato culposo está previsto, como dito acima, no art. 312, § 2º do CPP, e no § 3º existe um benefício para quem o pratica. Esse § dispõe que, se o agente que praticou o peculato culposo restituir a coisa, reparar o dano que sua conduta gerou ao Estado, até o trânsito em julgado, a qualquer momento, terá extinta sua punibilidade. Caso a reparação do dano ocorra após a sentença condenatória transitada em julgado, ainda assim terá o benefício de redução da pena pela metade.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, art. 315: dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.



15m

6. (FGV/2020/TJRS/OFICIAL DE JUSTIÇA) A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública, é correto afirmar que:
- a. No crime de concussão, o funcionário público solicita a vantagem indevida à vítima;
  - b. Na corrupção passiva, o funcionário público sempre toma a iniciativa de propor o pagamento da vantagem ilícita;
  - c. No crime de advocacia administrativa, o funcionário público patrocina interesse próprio e ilícito perante a administração pública;
  - d. Responde por prevaricação, e não corrupção passiva, o funcionário público que deixa de praticar ato de ofício sem ser remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- e. No crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, o funcionário público autorizado exclui ou altera dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados da Administração Pública.

## COMENTÁRIO

a. e b) Se o verbo utilizado é solicitar, temos o crime de corrupção passiva. Atente que a conduta da corrupção passiva e concussão são muito próximas, o que as diferencia é o verbo, pois na concussão o verbo é exigir vantagem indevida, e na corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem.

c) O crime de advocacia administrativa ocorre quando o agente patrocina interesse alheio. Em que pese o Código Penal não dispor sobre isso, a doutrina entende que o agente tem que patrocinar interesse alheio, tanto lícito quanto ilícito.

d) A diferença entre prevaricação e corrupção passiva privilegiada tem sido muito cobrada em provas, pois a conduta delas é muito próxima, ambas preveem deixar de praticar ato de ofício, retardar ato de ofício, praticar ato de ofício contra disposição expressa de lei ou em desrespeito às regras funcionais.

A distinção entre os dois delitos reside na motivação. Na corrupção passiva privilegiada, prevista no art. 317, § 2º, o agente pratica os atos cedendo a pedido ou influência de outrem; já na prevaricação, prevista no art. 319 do CPP, a satisfação é de interesse ou sentimento pessoal. Motivação egoísta é a prevaricação, se pedido ou influência de outra pessoa é corrupção passiva privilegiada.

e) Inserção de dados falsos em sistema de informação, art. 313 do CPP: o funcionário público autorizado exclui ou altera dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados da Administração Pública com finalidade de obtenção de vantagem indevida ou gerar um dano à Administração Pública. A motivação é um requisito fundamental para caracterização do crime.

7. (FGV/2020/TJRS/OFICIAL DE JUSTIÇA) Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir pena do proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime de:
- a. Corrupção passiva privilegiada;
  - b. Abandono de função;

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- c. Violação de sigilo profissional;
- d. Corrupção passiva simples;
- e. Prevaricação.

## COMENTÁRIO

O agente da questão deixou de praticar um ato de ofício por sentir pena do proprietário do bem penhorado. Não houve uma influência, um pedido de terceiro. A motivação dele foi por um sentimento pessoal, o que caracteriza a prevaricação.

Não poderia ser condescendência criminosa, pois essa ocorre quando um agente deixa de responsabilizar outro agente público que tenha praticado infração no exercício de suas funções, com motivação de indulgência.



8. (FGV/2017/ALERJ/PROCURADOR) João, Procurador de Assembleia Legislativa, ao deixar seu gabinete ao final do expediente, esquece de trancar a porta de sua sala, como determinam as regras de segurança. Aproveitando-se desse fato, Miguel, outro funcionário público que exerce suas funções no local, ingressa no gabinete e subtrai o computador pertencente à Assembleia. Considerando a situação apresentada, é correto afirmar que:
- a. A conduta de João é atípica, já que seu comportamento foi apenas culposos, enquanto o comportamento de Miguel configura crime de peculato;
  - b. A reparação do dano por parte de João e Miguel, desde que realizada antes do recebimento da denúncia, funciona como causa de extinção da punibilidade;
  - c. As condutas de João e Miguel configuram crime de peculato, de modo que irrelevante a reparação do dano após o oferecimento da denúncia;
  - d. A reparação do dano por parte de João antes da sentença, ainda que posterior ao recebimento da denúncia, configura causa de redução de pena.
  - e. A reparação do dano por parte de João antes da sentença, ainda que após o recebimento da denúncia, gera a extinção de sua punibilidade;

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COMENTÁRIO

João esqueceu de trancar a sala, ele foi negligente, ou seja, agiu de maneira culposa. Miguel, valendo-se das facilidades de seu cargo e aproveitando a negligência de João, entra no gabinete e subtrai o computador que pertence a Assembleia.

Miguel pratica o crime doloso de peculato-furto – Art. 312, § 1º, pois subtraiu determinada coisa valendo-se de sua qualidade de funcionário público.

João foi negligente e sua negligência contribuiu para a prática de outro crime, respondendo pelo peculato culposos.

Quanto ao art. 312, § 3º, que dispõe sobre a possibilidade de reparação do dano, essa reparação pode ser realizada até a sentença irrecorrível e só cabe em peculato culposos, como seria o caso de João e caso ele reparasse o dano, ainda que após o oferecimento da denúncia, mas antes da sentença irrecorrível, ocorreria a extinção de punibilidade. Para Miguel não haveria essa possibilidade, a reparação somente poderia servir de atenuante da pena caso repasse até a sentença irrecorrível, e também atenuaria, de acordo com o art. 16 do Código Penal, com o arrependimento posterior, se ocorresse antes do oferecimento da denúncia.

9. (CESPE/2019/TJSC/JUIZ SUBSTITUTO) Joaquim, fiscal de vigilância sanitária de determinado município brasileiro, estava licenciado do seu cargo público quando exigiu de Paulo determinada vantagem econômica indevida para si, em função do seu cargo público, a fim de evitar a ação da fiscalização no estabelecimento comercial de Paulo. Nessa situação hipotética, Joaquim praticou o delito de
- Constrangimento ilegal.
  - Extorsão.
  - Corrupção passiva.
  - Concussão.
  - Excesso de exação.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COMENTÁRIO



Quando ocorre a exigência de vantagem indevida utilizando-se do cargo público estamos diante do crime de concussão. Exigir é o verbo associado a esse delito.

## GABARITO

1. d
2. a
3. C
4. d
5. b
6. e
7. e
8. e
9. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |